



PUTUSAN
Nomor 3349 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HENRY YACUP**, bertempat tinggal di Jalan Kuras Nomor 25, RT 001, RW 001, Kelurahan Kampung Baru, Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau;
2. **DAMSUARNI**, bertempat tinggal di Jalan Kutilang, Nomor 48, RT 001, RW 006, Kelurahan Kampung Melayu, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau;
3. **HENDRA IRAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Mujair V, Nomor 222, RT 005, RW 010, Kelurahan Limbungan Baru, Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau;
4. **RONI MARTIN EFRIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Anggrek, Blok D 2, Nomor 3, RT 002, RW 015, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau;
5. **GLORYOSA SHINTA WELLY**, bertempat tinggal di Jalan Abidin, Nomor 36, RT 002, RW 017, Kelurahan Simpang Tiga, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau;
6. **SIGIT SURYA WINATA**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Indah, Blok KC, Nomor 17, RT 001, RW 008, Kelurahan Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau;
7. **SRI YULIYANTI SINTA NINGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Kurnia III, Nomor 8, RT 006, RW 002, Kelurahan Limbungan Baru, Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau;
8. **NANDA SUDARMANTO PUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Kutilang, Nomor 48, RT 001, RW 006, Kelurahan Kampung Melayu, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 3349 K/Pdt/2023



9. RIO AKBAR HANAFI, bertempat tinggal di Perumahan Anggrek, RT 002, RW 015, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau;

10. MUHAMMAD YOGI SEBAYANG, bertempat tinggal di Jalan. Cendana Nomor 35, RT 003, RW 005, Kelurahan Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hezekieli Lase, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Hezekieli Lase, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Cempedak III, Nomor 1, RT 03, RW 01, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. MULIANTO, bertempat tinggal di Jalan Kuantan Raya, Nomor 21/23, Kelurahan Sekip, Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau;

2. BUDI GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Datuk, Nomor 2, Kelurahan Pesisir, Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau;

3. DJURTINA ANGERIK, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Datuk, Perumahan Indah Sutra C/4, Kelurahan Tanjung Rhu, Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Nuriman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Nuriman & Associates, beralamat di Jalan Selais, Nomor 8, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2021;

Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. ENDARIA PRAHMA SHINTA, bertempat tinggal di

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 3349 K/Pdt/2023



Kampung Raden, RT 002, RW 001, Jatiranggon,
Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat;

2. **RUDI LESMANA**, bertempat tinggal di Kampung Raden,
RT 002, RW 001, Jatiranggon, Jatisampurna, Kota
Bekasi, Jawa Barat;
3. **SEVENIUS ALBERI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan
Jenderal, Nomor 43, Kelurahan Labuh Baru Timur,
Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau;
4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**,
berkedudukan di Jalan Naga Sakti, Kelurahan Simpang
Baru, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk
seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan
hukum;
- Menyatakan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 180, tanggal
29 Oktober 2019 yang dibuat di Kantor Tergugat XIII adalah tidak sah dan
batal demi hukum atau dinyatakan batal;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara
kepada Penggugat-Penggugat, yaitu:

Kepada Penggugat I:

- a. Sebidang tanah dengan surat tanahnya berupa Surat Keterangan
Ganti Rugi tanggal 7 Juni 2012, yang terdaftar di Kantor Lurah Tampan
dengan Nomor Register: 593.2/TPN/VI/2012/62, tanggal 26 Juni 2012
dan terdaftar di Kantor Camat Payung Sekaki dengan Register Nomor

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 3349 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

598/PYK/06/2012, tanggal 27 Juni 2012, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara berbatas dengan Jalan Nenas, 24 meter;

Selatan dengan tanah Penggugat I, 23 meter;

Barat berbatas dengan Kardiman/Kardiman, 30 meter;

Timur berbatas dengan Jalan Kaplingan, 30 meter;

- b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Air Hitam dan diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 756/Air Hitam/2005, tanggal 13 Oktober 2005 (peningkatan dari Hak Pakai Nomor 14/Tampan GS Nomor 1037/1992, tanggal 25 Maret 1992), seluas 1.214 m², dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan Febry Yetty, sekarang Penggugat I, 24 m;

Selatan berbatas dengan Tjendrawati 23,4, m;

Barat berbatas dengan Mujayati sekarang Tina Hundari, 51 m;

Timur berbatas dengan Rencana Jalan, 51 m;

Kepada Penggugat II:

- a. Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 365/Tampan dan diuraikan dalam gambar Situasi Nomor 5042/1993 tanggal 28 Desember 1993, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan Jalan, 22 m;

Selatan dahulu berbatas dengan Andi sekarang Djurtina Anggerik, 22 m;

Barat berbatas dengan rencana Jalan, 31 m;

Timur berbatas dengan Anasri, 31 m;

- b. Tanah dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 18 September 1995 dengan yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Tampan Nomor Register:188/G/TPN/IX/1995, tanggal 19 September 1995, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan Andi Susanto sekarang Djurtina Anggerik, 23,2 m;

Selatan berbatas dengan Ipin, 23,6 m;

Barat berbatas dengan rencana Jalan, 26 m;

Timur berbatas dengan Anasri, 26 m;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 3349 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepada Penggugat III:

Tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Tampan dengan Nomor Register: 139/G/TPN/VIII/1995, tanggal 3 Agustus 1995, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan Budi Gunawan, 22,6 m;

Selatan berbatas Hariyanto sekarang Budi Gunawan, 23,2 m;

Barat berbatas dengan rencana Jalan, 26,5 m;

Timur berbatas dengan Anasri, 26,5 m;

- Menghukum Turut Tergugat berdasarkan putusan ini untuk menghentikan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan Tergugat I atau Tergugat II s/d XII;
- Menghukum Turut Tergugat untuk memperbaiki Sertifikat Hak Milik Penggugat I, SHM Nomor 756/Air Hitam/2005, tanggal 13 Oktober 2005 menjadi SHM Nomor 756/Tampan atau Tirta Siak berikut Surat Ukurnya dengan luas 1.214 m²;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII untuk mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *nebis in idem*;
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan salah objek (*error in objecto*);
4. Gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi I s/d X;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonsvansi adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan tanah yang terletak Jalan Siak II, Gg. Nenas sekarang Jalan Nenas dengan alas hak berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 106/A/SH/II/1980 tertanggal 12 Januari 1980 yang telah diperbaharui dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 37/590-TPN/X/2000 tertanggal 2 Oktober 2000 atas nama Misiyem dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Jalan/Gang ukuran 60 m;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Jalan/Gang ukuran 60 m;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Mariyo ukuran 80 m;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Roslina ukuran 80 m;Adalah milik Penggugat Rekonsvansi II, III, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI Tergugat II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII;
- Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 106/A/SH/II/1980 tertanggal 12 Januari 1980 yang telah diperbaharui dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 37/590-TPN/X/2000 tertanggal 2 Oktober 2000 atas nama Misiyem;
- Menyatakan Penggugat Rekonsvansi I/Tergugat I merupakan Pembeli yang beritikad baik;
- Menyatakan sah dan berharga Jual Beli antara Penggugat Rekonsvansi I/Tergugat I dengan II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/Tergugat II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 180 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Tergugat XIII;
- Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar kerugian materil Penggugat Rekonsvansi secara tanggung renteng sekaligus dan seketika sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materil adalah sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 3349 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kerugian Immateril adalah sebesar Rp2.000.000.0000,00 (dua miliar rupiah);

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat Rekonvensi tidak mematuhi isi putusan dalam perkara *a quo*;
- Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat Rekonvensi menempuh upaya hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pbr., tanggal 5 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 180, tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat di Kantor Tergugat XIII adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dinyatakan batal;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat-Penggugat, yaitu:

Kepada Pengugat I:

- a. Sebidang tanah dengan surat tanahnya berupa Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 7 Juni 2012, yang terdaftar di Kantor Lurah Tampan dengan Nomor Register: 593.2/TPN/VI/2012/62, tanggal 26 Juni 2012 dan terdaftar di Kantor Camat Payung Sekaki dengan Register Nomor 598/PYK/06/2012, tanggal 27 Juni 2012, dengan ukuran dan batas-

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 3349 K/Pdt/2023



batasnya sebagai berikut:

Utara berbatas dengan Jalan Nenas, 24 meter;

Selatan dengan tanah Penggugat I, 23 meter;

Barat berbatas dengan Kardiman/Kardiman, 30 meter;

Timur berbatas dengan Jalan Kaplingan, 30 meter;

- b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Air Hitam dan diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 756/Air Hitam/2005, tanggal 13 Oktober 2005 (peningkatan dari Hak Pakai Nomor 14/Tampan GS Nomor 1037/1992, tanggal 25 Maret 1992), seluas 1.214 m², dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan Febry Yetty, sekarang Penggugat I, 24 m;

Selatan berbatas dengan Tjendrawati, 23,4 m;

Barat berbatas dengan Mujayati sekarang Tina Hundari, 51 m;

Timur berbatas dengan Rencana Jalan, 51 m;

Kepada Penggugat II:

- a. Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 365/Tampan dan diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 5042/1993, tanggal 28 Desember 1993, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan Jalan, 22 m;

Selatan dahulu berbatas dengan Andi sekarang Djurtina Anggerik, 22 m;

Barat berbatas dengan rencana Jalan, 31 m;

Timur berbatas dengan Anasri, 31 m;

- b. Tanah dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 18 September 1995 dengan yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Tampan Nomor Register 188/G/TPN/IX/1995, tanggal 19 September 1995, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan Andi Susanto sekarang Djurtina Anggerik, 23,2 m;

Selatan berbatas dengan Ipin, 23,6 m;

Barat berbatas dengan rencana Jalan, 26 m;

Timur berbatas dengan Anasri, 26 m;

Kepada Penggugat III:

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 3349 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Tampan dengan Nomor Register 139/G/TPN/VIII/1995, tanggal 3 Agustus 1995, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan Budi Gunawan, 22,6 m;

Selatan berbatas Hariyanto sekarang Budi Gunawan, 23,2 m;

Barat berbatas dengan rencana Jalan, 26,5 m;

Timur berbatas dengan Anasri, 26,5 m;

- Menghukum Turut Tergugat berdasarkan putusan ini untuk menghentikan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan Tergugat I atau Tergugat II s/d XII;
- Menghukum Turut Tergugat untuk memperbaiki Sertifikat Hak Milik Penggugat I, SHM Nomor 756/Air Hitam/2005, tanggal 13 Oktober 2005 menjadi SHM Nomor 756/Tampan atau Tirta Siak berikut Surat Ukurnya dengan luas 1.214 m²;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp5.362.500,00 (lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dengan Putusan Nomor 229/PDT/2022/PT PBR., tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pbr *juncto*

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 3349 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 229/PDT/2022/PT PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Henry Yacup, dkk tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 229/PDT/2022/PT PBR., tanggal 28 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pbr., tanggal 5 Oktober 2022 yang dimohonkan pemeriksaan kasasi tersebut;

Dan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi diterima seluruhnya;
- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan tanah yang terletak Jalan Siak II, Gg. Nenas sekarang Jalan

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 3349 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nenas dengan alas hak berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 106/A/SH/II/1980 tertanggal 12 Januari 1980 yang telah diperbaharui dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 37/590-TPN/X/2000 tertanggal 2 Oktober 2000 atas nama Misiyem dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Jalan/Gang ukuran 60 m;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Jalan/Gang ukuran 60 m;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Mariyo ukuran 80 m;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Roslina ukuran 80 m;

Adalah milik Penggugat Rekonvensi II, III, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/ Tergugat II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII;

- Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 106/A/SH/II/1980 tertanggal 12 Januari 1980 yang telah diperbaharui dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 37/590-TPN/X/2000 tertanggal 2 Oktober 2000 atas nama Misiyem;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I merupakan Pembeli yang beritikad baik;
- Menyatakan sah dan berharga Jual Beli antara Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I dengan II, III, VI, V, VI, VII, VIII, IX, X / Tergugat II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII berdasarkan Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 180, tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Tergugat XIII;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng sekaligus dan seketika sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil adalah sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateril adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat Rekonvensi tidak mematuhi isi putusan dalam perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 3349 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat Rekonvensi menempuh upaya hukum;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 7 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 17 Februari 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 7 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, ternyata tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat Konvensi dapat membuktikan dalil gugatannya Para Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah menguasai objek sengketa yang merupakan hak dari Para Penggugat Konvensi dengan dasar tidak sah, yaitu Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 180, tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat di Kantor Tergugat XIII Konvensi yang dikeluarkan/diterbitkan secara tidak sah sehingga Para Tergugat Konvensi harus menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: HENRY YACUP dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 3349 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HENRY YACUP, 2 DAMSUARNI, 3. HENDRA IRAWAN, 4. RONI MARTIN EFRIANTO, 5. GLORYOSA SHINTA WELLY, 6. SIGIT SURYA WINATA, 7. SRI YULIYANTI SINTA NINGSIH, 8. NANDA SUDARMANTO PUTRA, 9. RIO AKBAR HANAFI, 10. MUHAMMAD YOGI SEBAYANG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 3349 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001